

1500056-08.2021.8.26.0459

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Gabrielle Gasparelli Cavalcante

Comarca: Pitangueiras

Foro: Foro de Pitangueiras

Vara: 2º Vara

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... que agora desta última vez foi preso no tráfico; que no outro assalto tinha arma de fogo; que se arrepende e que fez um apelo pedindo perdão através do trauma que trouxe para essas pessoas. (audiovisual).

A vítima e testemunha reconheceram o acusado como a pessoa envolvida na prática do ato delitivo. A prova produzida nos autos também comprova que os fatos ocorreram em concurso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pitangueiras

Foro de Pitangueiras

2º Vara

Rua Dr. Euclides Zanini Caldas, 713, Pitangueiras-SP - cep 14750-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500056-08.2021.8.26.0459 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500056-08.2021.8.26.0459

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2035840/2021 - DEL.POL.PITANGUEIRAS, 11001741 - DEL.POL.PITANGUEIRAS, 64/21/437 -
DEL.POL.PITANGUEIRAS, 2035840 - DEL.POL.PITANGUEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

G.J.B.

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabrielle Gasparelli Cavalcante

I.

Vistos,

GILCIMAR JOSÉ BRAGA, vulgo "Gordinho", qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §3º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II e 29, caput, todos do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 05 de fevereiro de 2021, por volta das 17h, na Rua Guaporé, "Supermercado Dourado", Cj. Habitacional Plácido Horth, nesta cidade e comarca de Pitangueiras, o acusado, qualificado nos autos, agindo em concurso e com unidade de desígnios com pessoas ainda não identificadas, teria, supostamente, subtraído, em proveito comum, mediante grave ameaça e violência exercidas com arma de fogo e arma branca contra W.C.D. a quantia de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) de propriedade do "Supermercado Dourado", sendo certo que da violência não resultou a morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Consta que o acusado, em concurso com mais dois indivíduos não identificados, com o objetivo de subtraírem coisa alheia móvel, na posse de arma de fogo e arma branca, teriam se dirigido ao "Supermercado Dourado", durante a tarde; que os mesmos teriam adentrado o supermercado e anunciado o assalto; que o réu, com a arma de fogo em punho, teria se dirigido ao açougue e dominado, mediante grave ameaça, as funcionárias D. e M., que ali trabalhavam, rumando para o escritório do estabelecimento. Enquanto isso, os comparsas, ainda não identificados, teriam ingressado no escritório e lá renderam a funcionária M. e o representante do Supermercado, W., onde passaram a buscar por dinheiro, quando se apoderaram da quantia de R\$ 2.850,00.

Consta da denúncia que o denunciado e os seus comparsas supostamente exigiam mais dinheiro, sempre com as armas de fogo e branca em punho e agressivos contra as vítimas; que o acusado e seus comparsas teriam rumado para o caixa e levado parte das vítimas rendidas; que se apoderaram de mais R\$ 2.000,00 em dinheiro; que na posse do dinheiro antes de iniciaram fuga a vítima W. teria esboçado reação; que o réu teria entrado em luta corporal com ela, efetuando disparo de arma de fogo que, por erro na pontaria, não a acertou; que os comparsas, vendo que o acusado teria entrado em luta corporal e passado a empregar violência, teria desferido golpes com as mãos e com a faca contra diversas regiões do corpo da vítima, como tórax, abdômen, costas e membros superiores, que abrigam órgãos vitais, visando ao resultado morte. Nos termos da denúncia, a vítima teria se apoderado da arma do acusado e impedido que ele e os comparsas concretizassem o resultado morte visado, fazendo com que fugissem do estabelecimento comercial, levando a quantia de R\$ 4.850,00.

A denúncia foi recebida (fls. 178/181). Apresentada defesa prévia (fls. 224/225). Por não se tratar de hipótese de absolvição sumária, foi mantido o recebimento da denúncia, designando-se audiência de instrução e julgamento (fls. 232/235) que foi realizada (fls. 303/304).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal. Pugnou pela fixação da pena acima do mínimo legal; que na segunda fase deve ser valorada negativamente; que a reincidência prepondera; que há mais de uma reincidência; que pugna pela redução da pena pelo latrocínio tentado no mínimo; que o regime inicial deve ser fechado; que houve concurso de agentes; emprego de arma de fogo e disparo de arma de fogo, que inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena. Pugna pela condenação do réu no dever de reparar o dano. (audiovisual).

Em alegações finais, a Defesa sustentou, em síntese, que a pena deve ser abrandada; que houve confissão; que o indiciado jamais teve a intenção de tirar a vida de alguém; que caso assim quisesse teria feito; que não houve essa intenção; que se quisesse alvejar a vítima o réu teria feito, inclusive de forma fatal; que a pena deve ser abrandada, independentemente do passado do réu. (audiovisual)

II. É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a ação penal é procedente.

Os autos foram instruídos com boletim de ocorrência (fls. 03/50); auto de reconhecimento fotográfico (fls. 14/18); auto de exibição e apreensão do revólver e cartuchos (fls. 19); fotografia (fls. 24/25); link com filmagem dos fatos (fls. 26), fotografias (fls. 30/32); documentos médicos (fls. 34/42); laudo de fls. 44/50; exame de corpo delito de fls. 51/52; laudo pericial de fls. 70/81; laudo pericial de fls. 114/116 e provas orais produzidas em Juízo.

A filmagem juntada aos autos permite verificar que os fatos ocorreram em concurso de agentes e que, ao entrar em luta corporal com um dos envolvidos, a vítima foi agredida pelos demais envolvidos, inclusive com golpes de faca. É possível visualizar o disparo de arma de fogo.

Constou do laudo de fls. 44/50 que a arma estava apta a efetuar disparos e apresentou resultado positivo para disparo recente de arma de fogo. Constou de fls. 52 que a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve. Constou que a vítima apresentava "Ferimento em abdome à direita de 1cm e lcc em braço d".

Constou do laudo de fls. 70/81 que "Na superfície da parede acima de alguns fardos da cerveja, próximo a região com vestígios de luta, foi constatado orifício compatível com os deixados por projétil de arma de fogo. Um projétil foi encontrado pelos funcionários do mercado entre as embalagens de cerveja, e foi entregue a esta equipe pericial. (...) Em uma prateleira na qual estão estocados vinagre, foram constatadas manchas de aspecto hematóide (...)". O laudo foi instruído com fotografias.

No laudo de fls. 114/116, constou a presença de sangue de pelo menos dois indivíduos do sexo masculino no boné.

Interrogado, o acusado confessou o envolvimento nos fatos referidos na denúncia e que efetuou dois disparos de arma de fogo. Aduziu, em síntese, que: tem 33 anos; que já foi preso e processado antes; que não tem problema de saúde; que não estava trabalhando; que realmente estava envolvido; que de fato tinha saído alguns meses antes, que estava no sistema prisional, no semiaberto; que estava para rua; que na época da epidemia; que morava com a sua senhora e filhos; que tem quatro filhos; que como o seu passado é meio obscuro mesmo; que está aqui para colaborar com a justiça; que estava envolvido; que procurei emprego, mas não achei; que várias portas foram fechadas; que invadiu o local; que entrou dentro do local; que estava com a arma calibre 38; que não pronunciará o nome e vulgo dos demais para proteção de sua família; que entraram no supermercado que foi para o caixa e rendeu a vítima; que os demais renderam as demais pessoas no escritório; que naquele momento não estavam com arma branca; que a arma foi pego depois de entrar em luta corporal; que eles desceram coma bolsa e falaram vários embora; que enquanto estava se evadindo do local; que viu o funcionário segurando um daqueles rapaz que estaria com o depoente; que foi o último a sair do estabelecimento; que os demais não estavam armado; que foi pedido para alvejar a vítima; que deu um disparo de advertência; que estava bem próximo da vítima; que em momento algum teve a intenção de tirar a vida de ninguém; que esse poder foi dado a Deus e não ao depoente; que o rapaz que era funcionário do estabelecimento pulou no depoente com o intuito de tomar a arma; que entraram em luta corporal; que o depoente estava debaixo dele; que foram efetuados dois disparos; que o segundo disparo foi efetuado na prateleira; que o rapaz tomou algumas facadas nas costas, perto do ombro; que conseguiu sair; que as pessoas que estavam envolvidas no fato correram primeiro; que foi abandonado e deixado para trás; que conseguiu correr depois da vítima ter dado um mata leão e uma coronhada; que se evadiu do local; que não foi mais em casa; que entrou em contato com a sua família, mandando os mesmos sair fora da cidade; que de forma alguma teve a intenção de ferir essa pessoa e até mesmo de tirar a vida dessa pessoa; que tomou uma atitude cega por ter entrado em desespero

por ter visto seus filhos passando por necessidade; que estava se sentindo impossibilitado; que gostaria de pedir perdão para a vítima; que foi chamado devido a um conhecimento que tinha da região; que o dinheiro não foi dividido, pois saiu da cidade; que ficou sem dinheiro algum; que estava de prisão domiciliar por um artigo 157 (roubo); que agora desta última vez foi preso no tráfico; que no outro assalto tinha arma de fogo; que se arrepende e que fez um apelo pedindo perdão através do trauma que trouxe para essas pessoas. (audiovisual).

A vítima e testemunha reconheceram o acusado como a pessoa envolvida na prática do ato delitivo. A prova produzida nos autos também comprova que os fatos ocorreram em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e que a vítima foi agredida por ocasião dos fatos.

Em depoimento, a vítima W.C.D. disse, em resumida síntese, que: sofreu um assalto; que ele e mais dois renderam a menina que estava fazendo recebimento e subiram no escritório; que no escritório pegaram R\$ 2800,00 e o caixa o restante de R\$ 2000,00; que na hora da fuga foi onde acabou encontrando com eles e entrou em luta corporal; que no vídeo dá para ver que ele atirou; que tem a marca do tiro na parede; que iniciou a briga em prol da sua vida; que retirou o revólver dele; que tomou três facadas, sendo que uma foi no abdome que perfurou; que recebeu inúmeros socos nas costas e nas cabeça; que foram dois cortes superficiais (no braço e nas costas) e uma perfuração (na barriga); que eram três agentes na hora que tentou pegar a arma; que só teve contato com o da arma de fogo na briga; que ele ficou responsável pelos caixas na parte de frente de loja e os outros dois subiram no escritório; que no vídeo o mais magro estava armado; que a faca ele pegou aqui; que eles adentraram somente com revólver; que o indivíduo usou a faca que estava no balcão; que ele saiu utilizando a faca; que na parte do escritório sempre manuseando como modo de intimidar; que acabou trombando com o armado só na briga; que reconheceu somente o que está sem máscara; que foi reconhecido como que houve a briga e acabou perdendo a máscara, até pelas câmeras e porque o viu brigando; que o reconhecimento foi por foto; que os que estavam encapuzados é incapaz de identificar; que participou de um reconhecimento; que depois que começou a surgir o vídeo em si, muita gente começou a reconhecer; que viu pela foto, mas não o conhecia, pois ele mora em outro bairro distinto; que a partir do momento que foi na Delegacia mostraram uma foto e não teve dúvidas; que ainda há um resquício, mas não igual nos primeiros meses e semanas; que sempre quando está subindo alguém tem uma lembrança, mas nada muito perturbador e que na madrugada foi liberado já estava voltando a ativar normalmente (audiovisual). Realizado o reconhecimento, a vítima reconheceu o réu como sendo a pessoa que participou dos fatos na posse de um revólver.

Em depoimento, a testemunha M.K.I.T, disse, em breve síntese, que: o Gilcimar entrou no depósito, ele já entrou pelo setor do açougue; que ele rendeu as duas e as levou para o escritório; que ele as deixou lá, desceu as escadas e ficou na loja; que os outros dois estavam revirando, caçando dinheiro; que o Gilcimar era o único que estava com arma de fogo; que acha que ele pegou dinheiro dos caixas; que escutou o Wellington pedindo socorro, ajuda aqui; que escutaram barulho de coisa caindo e um disparo; que depois que acabou a luta o Wellington saiu sangrando; que acha que foi facada, uma faca que pegaram lá no depósito; que ouviram barulho de tiro e acharam que ele tinha sido atingido pelo disparo; que na hora que ele saiu falou que tinha pego na parade e foi só a faca mesmo; que não foram testemunha da briga; que na hora que ouviram o disparo saíram correndo; que viu o vídeo de monitoramento; que fez o reconhecimento do réu; que depois que teve o disparo o Wellington saiu para fora e foi a hora que eles saíram da loja, foram embora; que o pessoal comentou se reconhecia; que reconheceu pois já o conhecia de vista; que ele estava de rosto limpo, não estava com nada no rosto; que viram pelo vídeo eles lutando; que tinha dois mascarados e um de cara limpa; que estava bem encapuzado; que viu o réu ali participando; que foi o Gilcimar que entrou pelo setor do açougue e rendeu a depoente e a outra moça; que ele estava de boné que tem um pano

pendurado atrás sem capuz sem nada; que ele estava de cara limpa; que no vídeo mostra que sim; que no vídeo pode ver que estavam os três juntos; que o Gilcimar estava com o revólver; que só escutaram o barulho; que não sabe quem atirou; que na hora que o Wellington saiu ferido do corredor, ele estava com a arma na mão que ele conseguiu tomar na luta e que não sabe dizer quem atirou, que só escutaram o barulho. Em depoimento, a testemunha reconheceu o réu do dia do assalto e que ele estava armado, entrou pelo depósito e abordou a depoente e outra pessoa que estava no açougue. (audiovisual)

Em depoimento, a testemunha M.P. de A. disse, em síntese, que: no dia estava no fundo recebendo mercadoria; que a porta fica aberta e chegaram os três; que um deles que não se recorda quem segurou a depoente no pescoço e colocou a arma na cintura e perguntou onde estava o malote; que subiu a escada; que um passou pelo açougue; que em cima pegaram o dinheiro e aí ficou aqui em cima e se trancou no banheiro com a D. com medo deles voltarem; que ouviu os gritos e o disparo; que só reconheceu o que estava sem máscara por imagem que depois rodou os vídeos porque depois conseguiu reconhecer; que na Delegacia foi só dar o depoimento; que não mostraram nada; que viu na câmera do açougue; que viu o Gilcimar; que não conhecia o réu, só depois do fato; que na hora do disparo estava trancada no banheiro; que quando desceu viu o Wellington na calçada com a barriga toda ensanguentada; que depois que voltou a trabalhar ficou com muito medo ao receber mercadoria; que depois passou; que hoje em dia já está mais tranquilo. (audiovisual) Em depoimento, a testemunha reconheceu o réu como a pessoa que abordou a açougueira e que não se recorda se na hora ele possuía arma de fogo. (audiovisual)

Em depoimento, a testemunha D.B.R. disse, em síntese, que: o indivíduo que entrou armado, entrou pelo setor que trabalhava; que ele pediu para soltar a faca e para não reagir senão atiraria; que era para sair sem olhar; que teve uma outra funcionária que ele fez a mesma coisa; que ele levou no escritório do mercado pedindo para não olhar e não ficar encarando; que quando subiu estava a Mariana e tinha um outro assaltando lá em cima também; que acho que eram três assaltantes que tenha visto; que na hora do nervoso não viu o rosto da pessoa que a rendeu; que se recorda que ele estava com um boné e uma toca, alguma coisa assim; que não se lembra de ter visto o rosto; que viu o vídeo quando foi na Delegacia; que teve um momento que estava no escritório; que no que eles desceram, ficaram dentro do banheiro; que ouviu disparos um tempo depois; que depois que viram que estava tudo tranquilo, desceram e ficaram sabendo que houve disparo de arma mesmo; que não viu só ouviu; que viu o Wellington ferido; que inicialmente viu que a blusa atrás estava com sangue; que o Wellington disse que tinha se machucado e mostrou a mão com sangue; que logo em seguida ele sentou lá fora para esperar a polícia chegar; que ele contou o que tinha acontecido meio por cima; que não saiu para fora do mercado; que acha que não tem como reconhecer, pois foi tudo rápido; que lembra a cor do boné com a toca; que na hora que ele correu ficou para trás; que o rosto foi muito rápido. (audiovisual)

Em depoimento, a testemunha P.M.G. disse, em síntese, que: foram acionados para comparecer no Mercado; que havia ocorrido um roubo no estabelecimento; que três indivíduos estariam armados, mas já teriam deixado o local; que uma das equipes foi no local; que fizeram o patrulhamento nas proximidades; que a busca foi sem êxito; que retornou até o estabelecimento e lá foi informado que a vítima teria sido alvejado a princípio por arma de fogo; que posteriormente soube que a vítima foi atingida por arma branca; que pessoas que lá estavam apresentou a arma, que segundo eles a vítima teria entrado em luta corporal e teria ficado com a arma que os indivíduos teriam usado; que informaram o Delegado responsável; que fizeram preservação do local para a perícia; que no atendimento de pronto não foi exibida a filmagem; que naquele momento uma senhora informou que havia reconhecido um dos indivíduos como sendo o vulgado Gordinho, o Gilcimar; que já conhecia o réu dos meios; que quando chegou a informação do roubo os indivíduos não estavam mais no local; que não presenciaram qualquer ação. (audiovisual)

Em depoimento, a testemunha C.M.A. disse, em síntese, que: os demais também foram identificados; mas que não foram localizados nem reconhecidos; que não tem dúvida quanto ao réu; que ele é muito conhecido dos meios policiais por crime violento; que até o depoente conseguiu reconhecer o réu pelas imagens; que os demais foram identificados depois durante o trabalho de investigação. (audiovisual)

As provas produzidas comprovam que o réu participou dos atos referidos nos autos, notadamente uma subtração realizada em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo. Também comprovado que, por ocasião dos fatos, foram efetuados disparos de arma de fogo com agressão da vítima. Conforme depoimentos e filmagens constantes dos autos, verifica-se que a vítima foi agredida, inclusive com golpes de faca. O réu confirma que um dos comparsas falou para atirar na vítima.

As provas produzidas evidenciam, portanto, que o réu, bem como os demais comparsas, assumiram o dolo eventual de matar a vítima. O réu confirma que um dos envolvidos mandar atirar na vítima. Como se verifica da filmagem e depoimento, foram efetuados dois disparos de arma de fogo. Além disso, a vítima foi agredida e sofreu golpes de faca. Os disparos de arma de fogo, os golpes de faca e os socos desferidos contra a vítima são suficientes para caracterizar o dolo, ainda que eventual, dos envolvidos em matar a vítima. Com efeito, os envolvidos dirigiram-se ao estabelecimento policial munidos de arma de fogo, apta para efetuar disparos e, durante os fatos, apoderaram-se também de uma arma branca que foi efetivamente utilizada contra a vítima.

Nesse sentido, já se manifestou a jurisprudência:

"Revisão Criminal. Latrocínio tentado. Art. 157, §3º, c.c. art. 14, II, do CP. Pedido de desclassificação do crime de latrocínio para o crime de roubo. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Tipificação do crime que se mostra compatível com a análise dos fatos. Disparos de arma de fogo na direção de policiais. Conduta que revela, no mínimo, dolo eventual. Dosimetria perfeita. Fração referente à tentativa mantida em metade, em razão do iter criminis percorrido e proximidade de consumação. Pedido improcedente." (TJSP; Revisão Criminal 2284457-49.2020.8.26.0000; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 4º Grupo de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 10/08/2021; Data de Registro: 10/08/2021)

"HOMICÍDIO TENTADO Desclassificado para TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO e DISPARO DE ARMA DE FOGO. Apelo do Ministério Público Pedido de condenação pelo crime de latrocínio tentado POSSIBILIDADE Provas colhidas apontam para o dolo do agente ao efetuar o disparo na direção da vítima No mínimo, agente agiu com dolo eventual Não comprovada que a reserva mental do apelado fosse diversa de sua conduta - Apelado que agiu para assegurar o produto do roubo - Condenação no crime de latrocínio é medida de rigor - Recurso provido." (TJSP; Apelação Criminal 9000001-86.2008.8.26.0538; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento: 02/12/2014; Data de Registro: 04/12/2014)

No caso, o resultado morte não se consumou pois houve erro na execução do disparo, que não atingiu a vítima, a vítima entrou em luta corporal, conseguindo desarmar o indivíduo e porque os golpes de faca (embora tenham ferido a vítima, inclusive com perfuração no abdômen) não atingiram órgão vital, tendo a vítima recebido tratamento médico tempestivo. Reporto-me também aos julgados seguintes:

"Apelação Criminal. Tentativa de latrocínio. Decreto condenatório. Defesa objetiva a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do § 3º do artigo 157 do Código Penal, havendo a desclassificação

para roubo, ou, ainda, a redução da fração pela tentativa. Sem razão. Provas robustas a ensejar a condenação. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. A vítima narrou os fatos com coesão. Confissão extrajudicial do réu. Prescindibilidade do laudo pericial. Irrelevante qual dos agentes efetuou o disparo na direção da vítima. Ao se associar aos comparsas para a prática do roubo com arma de fogo assume o risco de responder por eventual latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo. Resultado previsível. Caracterização da tentativa de latrocínio. Irrelevante a ocorrência de lesão corporal na vítima. Tentativa branca. Suficiente a comprovação de que o agente tinha a intenção de matar para subtrair coisa móvel de outrem, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Dosimetria da pena também não merece reparos. Diminuição mínima pela tentativa de latrocínio corretamente motivada pelo iter criminis percorrido. Recurso não provido." (TJSP; Apelação Criminal 0002470-20.2015.8.26.0635; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 16ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/09/2017; Data de Registro: 20/09/2017)

"Embargos infringentes. Latrocínio tentado. Capitulação mantida pelo voto vencedor. Intenção da defesa de prevalecer o voto vencido, que desclassificou a conduta para o crime de roubo duplamente majorado. Impossibilidade. Acusado que tentou subtrair a bolsa da vítima, alvejando o policial com disparo de arma de fogo, sem, contudo acertá-lo. Roubo tentado. Homicídio tentado. Animus necandi devidamente caracterizado. Conduta que deve ser mantida tipificada como latrocínio, em sua forma tentada. Embargos rejeitados." (TJSP; Embargos Infringentes e de Nulidade 0010480-49.2014.8.26.0001; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/04/2017; Data de Registro: 20/04/2017)

"Embargos infringentes Roubo qualificado pelo resultado morte Latrocínio Tentativa Caracterização O dolo no tipo penal correspondente ao roubo qualificado pelo resultado morte crime doutrinariamente nominado latrocínio abrange a assunção dos riscos decorrentes da conduta do agente que, ao empregar arma de fogo na prática de crime de roubo, vem a com ela efetuar disparos. É descabida eventual alegação de que não existiria intenção de matar, ou de pelo menos assumir o risco desse resultado, na conduta daquele que ao desferir disparos de arma de fogo contra outrem, não chega a produzir ferimentos, seja por imperícia de sua parte, seja por falha do instrumento, mesmo porque, ainda que o resultado não tenha sido atingido, este teria sido intensamente perseguido pelo agente." (TJSP; Embargos Infringentes e de Nulidade 0010218-35.2009.8.26.0079; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Botucatu - 2ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/09/2014; Data de Registro: 09/09/2014)

"Apelação. Latrocínio tentado (roubo tentado e homicídio tentado). Insurgência defensiva. Pretensão de desclassificação da conduta. Impossibilidade. Réu anunciou o assalto e, em razão da reação da vítima, com ela entrou em luta corporal. Ato contínuo, a vítima conseguiu se desvencilhar do acusado, saindo correndo, momento em que foi alvejada. Os disparos de arma de fogo acabaram por atingir a região da perna esquerda do ofendido. Réu localizado, instantes depois, escondido em matagal na posse do revólver, apreendido e periciado. Animus necandi devidamente evidenciado. Aferição da intenção homicida que independe do resultado obtido. Dolo de matar extraído das circunstâncias do crime. Autoria e materialidade comprovadas. Adequada tipificação penal adotada pelo magistrado sentenciante. Condenação mantida. Penas irreprocháveis. Tentativa valorada em fração intermediária. Regime inicial fechado. Negado provimento." (TJSP; Apelação Criminal 0001842-30.2017.8.26.0548; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/09/2019; Data de Registro: 28/09/2019)

"APELAÇÃO - Latrocínio - Desclassificação - Roubo tentado e Homicídio Culposos -

Impossibilidade - Disparos efetuados contra as duas vítimas - Assegurar a fuga ou garantir a res subtraída - irrelevância - Uso de armas de fogo aptas a efetuar disparos - aceitação do risco de produzir o resultado morte - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA - PENA DE ANDERSON CORRIGIDA ANTE A COMPROVAÇÃO DA ATENUANTE MENORIDADE RELATIVA - REGIME PRISIONAL BEM FIXADO E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DE RODRIGO IMPROVIDO E DE ANDERSON PARCIALMENTE PROVIDO." (TJSP; Apelação Criminal 0010939-12.2012.8.26.0554; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 3ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/03/2016; Data de Registro: 07/03/2016)

"LATROCÍNIO - PLEITO desclassificatório - NÃO ACOLHIMENTO - não se há falar em homicídio culposo na direção de veículo automotor - réu que iniciou crime patrimonial (roubo) e, de forma dolosa, gerou resultado morte (homicídio) dentro do mesmo contexto fático (nexo de causalidade) - desclassificação para latrocínio tentado - impossibilidade - inteligência da súmula 610, do col. STF - pena e regime adequadamente estabelecidos - recurso não provido." (TJSP; Apelação Criminal 1502165-64.2018.8.26.0567; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)

Atentando-se para a dinâmica dos fatos, inclusive para as filmagens captadas, de rigor a procedência da ação penal para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal.

PASSO A DOSAR A PENA:

O réu já figurou como parte em outros processos criminais (fls. 274/288), ostenta sentença penal condenatória transitada em julgado (processo 0000508-49-2008.8.26.0459 - fls. 289) e ostenta sentença penal condenatória não transitada em julgado (processo 1501166-23-2021.8.26.0530 - fls 286) e é tecnicamente reincidente (0001982-40.2017.8.26.0459 - fls. 292; Processo 0001523-87.2007.8.26.0459 - fls. 284 e Processo 0000670-57.2007.8.26.0466 - fls 285)

Considerando que o réu ostenta maus antecedentes (processo 0000508-49-2008.8.26.0459 - fls. 289); que os fatos foram realizados em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, majoro a pena no percentual de 1/4 (um quarto) para fixar a reprimenda em 25 (vinte e cinco) anos e 12 (doze) dias-multa, calculada a unidade no mínimo legal.

O acusado confessou o envolvimento nos fatos referidos nos autos, Logo, incide a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, d, do Código Penal. Todavia, o réu é tecnicamente reincidente, incidindo, pois, a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal. Considerando que o réu ostenta diversas condenações transitadas em julgado (0001982-40.2017.8.26.0459 - fls. 292; Processo 0001523-87.2007.8.26.0459 - fls. 284 e Processo 0000670-57.2007.8.26.0466 - fls 285), entendo pela prevalência da reincidência. Ante o concurso da agravante e da atenuante, considerando a prevalência da primeira, majoro pena fixada no percentual de 1/4 (um quarto) e considerando o limite máximo da pena prevista no artigo 15, §3º, inciso II, do Código penal, fixo a reprimenda em 30 (trinta) anos de reclusão e no pagamento de 15 (quinze) dias-multa, calculada a unidade no mínimo legal.

Como referido na denúncia, não houve consumação delitiva do latrocínio. Foram efetuados dois disparos de arma de fogo e desferidos golpes contra a vítima. Outrossim, o réu ingressou no estabelecimento armado e acompanhado de dois indivíduos, sendo que, no decorrer da ação delitiva, um dos indivíduos passou a portar uma arma branca. Assim, considerando os atos praticados e que a vítima foi efetivamente atingida, poderando-se, todavia, que a mesma sofreu lesões leves,

entendo razoável a redução da pena no percentual de 4/10(quatro décimos) para fixar a reprimenda em 18 (dezoito) anos de reclusão e no pagamento de 9 (dez) dias-multa, calculada a unidade no mínimo legal.

Considerando a pena aplicada; que o réu é tecnicamente reincidente; que os fatos foram praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa; o emprego de arma de fogo, o concurso de agentes e que um dos envolvidos utilizou-se de arma branca, bem como que a vítima foi agredida com golpes de arma branca, socos e que houve disparos de arma de fogo, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Considerando a pena aplicada e que o delito foi praticados com violência e grave ameaça contra a pessoa, bem como que o réu é tecnicamente reincidente, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Também incabível a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código

III. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação para CONDENAR o acusado GILCIMAR JOSÉ BRAGA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 18 (dezoito) anos de reclusão e no pagamento de 9 (nove) dias-multa, calculada a unidade no mínimo legal, por infração ao artigo 157, §3º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Considerando que o réu é tecnicamente reincidente; a pena aplicada; que os fatos foram praticados com violência e grave ameaça contra a pessoa; que foram efetuados disparos de arma de fogo; que os fatos foram praticados em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, bem como que a vítima fora agredida com golpes de arma branca, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

O artigo 387, §2º, do CPP dispõe que: "O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade." A correta interpretação do artigo indicado, a luz dos demais dispositivos normativos vigentes, indica que foi autorizado o Juízo sentenciante a eventualmente efetuar a progressão de regimes. O artigo 112 da Lei de Execuções Penais dispõe que: "Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. § 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à

progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. (...)"

O réu encontra-se preso por decisão proferida nestes autos. Todavia, o réu também está preso em razão de outro processo (fls. 280). Analisados os autos, verifica-se que o Acusado não cumpriu o requisito objetivo para progressão do regime, não havendo também elementos comprobatórios do cumprimento do requisito subjetivo. Assim, inviável a progressão do Acusado, neste momento, para regime mais benéfico. Mantenho inalterado o regime inicial fixado (regime fechado).

Em nova análise dos autos, ainda vislumbro presentes os requisitos para manutenção da custódia cautelar do requerido.

O réu foi denunciado como incurso nas penas previstas no artigo 157, §3º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II e 29, caput, todos do Código Penal. A pena máxima para o delito indicado na denúncia é superior a 04 (quatro) anos. Logo, está atendido o disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. O réu já figurou como parte em outros processos (fls. 132/145 e 146/159), ostenta sentença penal condenatória, sendo tecnicamente reincidente. Assim, também atendido o disposto no artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal.

De outro lado, deve-se atentar que os fatos referidos na denúncia teriam sido praticados com violência e grave ameaça contra a pessoa, inclusive em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, disparos de arma de fogo e emprego de arma branca. Consta também que a vítima teria sido agredida por ocasião dos fatos. Outrossim, o réu, supostamente, teria se evadido após os fatos e somente foi localizado meses após os fatos, quando custodiado em razão de outro processo (fls. 160/163).

Considerando, a pena máxima para o delito; que o réu é tecnicamente reincidente; que os fatos teriam sido praticados com violência e grave ameaça contra a pessoa, inclusive com emprego de arma de fogo e arma branca; que teriam sido efetuados disparo de arma de fogo; que a vítima teria sido agredida e, também, que o réu teria se evadido após os fatos, com fulcro no artigo 313, incisos I e II, do CPP, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, mantenho a prisão preventiva do réu G.J.B. Por ora e à luz das ponderações acima tecidas, inclusive atentando-se que o réu encontra-se custodiado por outro processo, não se mostra viável a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, não estando preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPP.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra, devendo ser observado o regime inicial fixado (regime fechado). Expeça-se o necessário.

Considerando o disposto no artigo 387, inciso IV, do CPP, fixo a indenização mínima devida pelo réu ao estabelecimento comercial vítima no importe de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), o qual deverá ser devidamente corrigido monetariamente desde a data do fato. Para a correção monetária, deverão ser utilizados os critérios divulgados pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Ante o laudo juntado aos autos, ponderando-se para a natureza dos fatos referidos nos autos e considerando que não houve manifestação do proprietário do bem apreendido, DECLARO, DESDE LOGO, DISPONÍVEIS PARA DESTRUIÇÃO A ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES APREENDIDAS NESTES AUTOS. Expeça-se o necessário.

Custas "ex lege".

Transitada em julgado, tome a Serventia as seguintes providências: 1) Proceda-se ao cômputo da presente decisão em dados estatísticos, ex vi do Art. 809 do Código de

Processo Penal; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do Art. 15, inc. III, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao IIRGD; 4) Extraíam-se a guia de execução definitiva conforme Art. 105 da Lei de Execução Penal, observando-se o regime inicial fixado na condenação.

P..I.C.

Pitangueiras, 25 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA